

1500563-61.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... legal e regulamentar, para fins de tráfico. Segundo se apurou, trazia consigo 3 (três) microtubos de cocaína e mantinha sob sua guarda outros 51 (cinquenta e um) microtubos da mesma droga tudo para a realização do tráfico de drogas que realizava no local dos fatos. Guardas municipais receberam a comunicação do tráfico desenvolvido pelo denunciado e rumaram para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500563-61.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500563-61.2020.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Fernando Xavier da Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 2 de outubro de 2020, por volta das 11 horas e 50 minutos, na Rua João Martini 2001, no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, DAVID FERNANDO XAVIER DA COSTA, qualificado a fls. 19, trouxe consigo e guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Segundo se apurou, trazia consigo 3 (três) microtubos de cocaína e mantinha sob sua guarda outros 51 (cinquenta e um)

microtubos da mesma droga tudo para a realização do tráfico de drogas que realizava no local dos fatos. Guardas municipais receberam a comunicação do tráfico desenvolvido pelo denunciado e rumaram para o local, identificando-o, através de descrições físicas e de vestimentas. Os agentes municipais apreenderam os microtubos carregados pelo denunciado e, posteriormente, confirmando a delação de que homiziava a droga em pontos nas proximidades, encontraram os demais 51 (cinquenta e um) microtubos em local distado a três metros de DAVID. O denunciado foi preso em flagrante delito. Com o denunciado foram apreendidos R\$ 94,00 (noventa e quatro reais) oriundos da venda anterior do entorpecente."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que a imputação deve ser desclassificada para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da posse do entorpecente pelo réu. Alternativamente, requereu a desclassificação nos termos da manifestação do Ministério Público.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 97/99.

No interrogatório, o réu disse que chegou ao local do fato para comprar a droga ilícita. Comprou 3 porções e estava esperando para pagar o traficante quando a guarda civil chegou.

Os guardas civis disseram ter recebido notícia de tráfico no local, com descrição do traficante. Com o acusado havia 3 porções de droga ilícita, além de dinheiro. Próximo ao acusado estava o restante do entorpecente apreendido.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

A pequena quantidade de entorpecente na posse do acusado caracteriza o porte para uso, ausentes outros elementos incriminadores nos autos.

Quanto ao restante do entorpecente encontrado pelos agentes públicos, estes não viram o acusado manipular o entorpecente ou mesmo se aproximar do local onde ele foi encontrado.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO David Fernando Xavier da Costa como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

A pena é a advertência sobre os efeitos das drogas.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes, bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 09 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA